

REGULAMIN
ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ
USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI
w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOŁY - MARYSIŃSKA” w Łodzi
(tekst jednolity)

I. PODSTAWA PRAWNA

1. ustawa z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze / t.j. Dz.U. z 2003r. nr 188 poz. 1848 ze zm.
2. ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych / t.j. Dz.U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 ze zm.
3. ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali / t.j. Dz.U. z 2000r. nr 80 poz. 903 ze zm.
4. ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego/ t.j. Dz.U. z 2005r. nr 31 poz. 266 ze zm.
5. ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości / t.j. Dz.U. z 2009r. nr 152 poz. 1223 ze zm.
6. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U. z 2010r. nr 102 poz. 651.
7. ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane / t.j. Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.
8. ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / t.j. Dz.U. z 2010r. nr 95 poz. 613.
9. ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych / t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 ze zm.
10. statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” w Łodzi

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez użytkowników lokali w związku z eksploatacją tychże lokali.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. **gospodarce zasobami mieszkaniowymi** – należy przez to rozumieć gospodarkę obejmującą lokale mieszkalne , użytkowe oraz garaże stanowiące własność lub współwłasność Spółdzielni oraz nieruchomości wspólnych objętych jej zarządem, a także gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni – zabudowanymi urządzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków;
2. **użytkownikowi lokalu** – należy przez to rozumieć wszystkie osoby korzystające z lokalu mieszkalnego , użytkowego , garażu bez względu na posiadany tytuł prawny do lokalu a także osoby korzystające z lokalu bez tytułu prawnego;
3. **mieniu Spółdzielni** – należy przez to rozumieć: nieruchomości , budowle , małą architekturę będącą własnością Spółdzielni – służące prawidłowemu funkcjonowaniu wszystkich nieruchomości zarządzanych i administrowanych przez Spółdzielnię
4. **mieniu Spółdzielni przeznaczonym do wspólnego korzystania** – należy przez to rozumieć: nieruchomości i budowle /w tym hydrofornie/, będące własnością Spółdzielni oraz małą architekturę /place zabaw/, służące określonym nieruchomościom, bez względu na faktyczne korzystanie z tego mienia przez użytkowników lokalu,
5. **nieruchomości** – należy przez to rozumieć działkę lub kilka działek, jak również budynek i trwale z gruntem związane budowle, dla których prowadzona jest jedna księga wieczysta;

6. **nieruchomości zabudowanej** – należy przez to rozumieć działkę lub działki gruntowe zabudowane obiektami budowlanymi / na trwale związanymi z gruntem/
7. **obiekcie budowlanym** – należy przez to rozumieć:
 - a/ budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 - b/ budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 - c/ obiekt małej architektury;
8. **budynku** – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
9. **obiekcie małej architektury** – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,
 - a w szczególności:
 - a/ kultu religijnego jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
 - b/ posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
 - c/ użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak:
 - piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;
10. **remontu** – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;
11. **nieruchomości niezabudowanej** – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową, na której nie są posadowione budynki lub budowle;
12. **nieruchomości budynkowej** – należy przez to rozumieć budynek trwale związany z gruntem, którego Spółdzielnia jest właścicielem lub współwłaścicielem;
13. **nieruchomości lokalowej** – należy przez to rozumieć część nieruchomości, dla której określono bądź można określić przedmiot odrębnej własności lub też stwierdzić jej samodzielność;
14. **zarządzanie nieruchomością** – należy przez to rozumieć wszelkie czynności decyzyjne mające na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości i zachowania jej w stanie co najmniej nie pogorszonym, a także czynności podejmowane dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości i ich użytkowników /mienia i ludzi/ mieszkających w zasobach Spółdzielni.

§ 3

1. Rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi ewidencjonowane są odrębnie dla poszczególnych nieruchomości i przeprowadza się je w okresach rocznych, pokrywających się z latami kalendarzowymi.
2. Rozliczenie funduszu remontowego w podziale na nieruchomości następuje w 5-letnich okresach rozliczeniowych, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 3.
3. Z chwilą powstania wspólnoty mieszkaniowej, osoby posiadające tytuł prawny do lokali tej nieruchomości – zobowiązane są do bezzwłocznego dokonania rozliczenia i ewentualnej dopłaty do pełnej wysokości kosztów poniesionych na remonty.

§ 4

1. Podstawą do rozliczeń z tytułu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi – jest roczny plan rzeczowo-finansowy uchwalony przez organ wskazany w statucie Spółdzielni.
2. Jeżeli w ciągu roku następują zmiany mające wpływ na wysokość kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi dokonywana jest korekta planu rzeczowo-finansowego i rozliczenia kosztów oraz wysokości obciążeń poszczególnych lokali.

§ 5

Różnica między rzeczywistymi kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w danym roku zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w następnym roku obrachunkowym.

III. ZASADY OGÓLNE ROZLICZEŃ

§ 6

Fizycznymi jednostkami rozliczeniowymi kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi są:

- jeden m² powierzchni użytkowej lokalu,
- jeden użytkownik lokalu,
- wskazanie urządzeń pomiarowych,
- jeden lokal mieszkalny,
- budynek,
- nieruchomość.

§ 7

1. Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania jak: pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki, ubikacje itp., pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom użytkownika. Do powierzchni użytkowej lokalu zalicza się również powierzchnię zajęta przez meble wbudowane bądź obudowane.
2. Nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego: balkonów, logii, antresol, pralni, suszarni, strychów, piwnic, komórek, zsypów i innych pomieszczeń gospodarczych.
3. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się tej części powierzchni w pomieszczeniach o sufitach nierównoległych do podłogi / np. w mansardach/, której wysokość od podłogi do sufitu wynosi mniej niż 140 cm. Jeżeli wysokość pomieszczenia lub jego części wynosi od 140 cm do 220 cm to do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się 50 % powierzchni tego pomieszczenia lub jego części.

Powierzchnię lokalu lub jego części o wysokości co najmniej 220 cm zalicza się w 100 %.

§ 8

1. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w nim oraz pomieszczeń przynależnych jak : piwnice , zamknięte pomieszczenia składowe . Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się również powierzchnię zajęta przez meble wbudowane lub obudowane.
2. Powierzchnia lokalu zajęta przez urządzenia techniczne związane z funkcją danego lokalu jest powierzchnią tego lokalu.
3. Powierzchnię pomieszczeń służących kilku użytkownikom lokali /np. korytarz, wspólne urządzenia sanitarne / dolicza się w proporcjonalnych częściach do powierzchni poszczególnych lokali.

§ 9

Powierzchnię użytkową mieszkań i lokali użytkowych dla celów rozliczenia kosztów GZM oblicza się według powykonawczej dokumentacji technicznej budynku przyjętej przez Spółdzielnię w trakcie odbioru , a w przypadkach spornych wg faktycznie zajmowanej powierzchni , przy uwzględnieniu treści uchwały nr 21/R/05 RN Spółdzielni z dnia 15.03.2005r. utrzymującej normę polską PN 70/B 02365.

§ 10

Przez urządzenia pomiarowe i inne jednostki rozliczeniowe , które są stosowane w rozliczeniach kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi rozumie się :

- wodomierze,
- ciepłomierze,
- liczniki energii elektrycznej.

§ 11

1. Liczbę osób zamieszkujących w danym lokalu przyjmuje się według oświadczenia osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu , zaś w przypadku lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego – wg ustaleń pracownika Spółdzielni.

2. Użytkownik lokalu jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Spółdzielni o każdorazowej zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu.
3. Korektę liczby osób zamieszkujących do naliczenia opłat za składniki czynszu liczone od osoby stosuje się od następnego miesiąca po dniu zgłoszenia zmiany.
4. W przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię niezgodności między treścią złożonego oświadczenia a stanem faktycznym – Spółdzielnia nalicza opłaty od stwierdzonej przez Spółdzielnię liczby osób zamieszkujących w lokalu. Spółdzielnia ma prawo dochodzenia opłat za zwiększoną liczbę osób za okres do 3 lat wstecz.
5. Nie uwzględnia się roszczeń zaległych z wyjątkiem przypadków szczególnych, które na wniosek zainteresowanego rozpatruje Zarząd Spółdzielni.
6. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi spółdzielni obejmują:
 - koszty utrzymania nieruchomości lokalowej,
 - koszty utrzymania / eksploatacji / nieruchomości wspólnych.

§ 12

Do kosztów utrzymania / eksploatacji / nieruchomości lokalowej zaliczamy :

1. koszty dostawy energii cieplnej zużytej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody,
2. koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków ,
3. koszty wywozu nieczystości,
4. podatek od nieruchomości i opłata za wieczyste użytkowanie gruntu dotyczące lokali spółdzielczych ,
5. inne nieokreślone rodzajowo koszty związane z daną nieruchomością

§ 13

1. Do kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości zalicza się w szczególności :

1. koszty dostawy energii cieplnej,
2. koszty dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków,
3. koszty wywozu nieczystości ,
4. koszty remontów i konserwacji,
5. opłaty za wieczyste użytkowanie i podatek od nieruchomości obciążające tę nieruchomość,
6. koszty ubezpieczenia budynku,
7. koszty obowiązujących przeglądów i badań sprawności instalacji technicznych, określonych w prawie budowlanym,
8. koszty eksploatacji dźwigów osobowych,
9. koszty eksploatacji domofonów,
10. koszty energii elektrycznej zużytej na oświetlenie pomieszczeń wspólnych,
11. koszty sprzątania części wspólnych nieruchomości,
12. koszty utrzymania terenów zielonych i dróg osiedlowych,
13. koszty administrowania nieruchomością w tym :
 - a/ płace i narzuty gospodarzy domów
 - b/ zużycie materiałów
 - c/ pozostałe koszty takie jak : opłaty telefoniczne , koszty utrzymania lokali własnych, koszty przejazdów i usług transportowych , diety i wydatki na obsługę organów Spółdzielni , prowizje bankowe i inne
 - d/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - e/ amortyzacja środków trwałych i urządzeń
 - f/ remonty i konserwacje środków trwałych niemieszkaniowych
 - g/ ubezpieczenie majątku Spółdzielni
 - h/ narzut kosztów ogólnych
 - i/ i inne zakwalifikowane do w/w grup związane z mieniem Spółdzielni.

2. Ewidencja kosztów eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości dokonywana jest na podstawie dokumentów źródłowych bezpośrednio dotyczących danej nieruchomości lub na podstawie dokonanych rozliczeń według zasad określonych w regulaminie.

IV. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH.

§ 14

1. Na poczet kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości lokalowej użytkownicy lokali wnoszą opłaty eksploatacyjne wynikające z pomnożenia stawki eksploatacyjnej przez powierzchnię lokalu.
2. Stawka eksploatacyjna zatwierdzona jest uchwałą Rady Nadzorczej i wynika z kalkulacji wchodzących w jej skład kosztów w przeliczeniu na 1 m² powierzchni lokalu
3. W odniesieniu do stawki eksploatacyjnej obciążającej garaże – uchwała Rady Nadzorczej określa oprócz stawki eksploatacyjnej również rodzaj kosztów eksploatacyjnych wliczanych do stawki.

§ 15

1. Koszty eksploatacji rozlicza się na wszystkie lokale mieszkalne, użytkowe, garaże.
2. Nie obciąża się kosztami eksploatacji pomieszczeń ogólnego użytku: pralni i suszarni domowych, przechowalni wózków oraz piwnic.
3. Najemcy lokali użytkowych pokrywają koszty eksploatacji poprzez ustalony w umowie najmu czynsz, który nie powinien być niższy od kosztów eksploatacji i opłat przypadających na ten lokal.

§ 16

Podstawą do ustalenia obciążeń poszczególnych lokali kosztami eksploatacji / z wyłączeniem odpisów na fundusz remontowy oraz podatku od nieruchomości / jest średni roczny koszt w przeliczeniu na 1 m² powierzchni użytkowej.

§ 17

Średni roczny koszt eksploatacji 1 m² powierzchni użytkowej powiększony jest dla poszczególnych lokali o odpis na fundusz na remonty w wysokości właściwej dla danych lokali oraz o podatek od nieruchomości uiszczany przez spółdzielnię od danych lokali.

IV.1 Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania i dostaw ciepłej i zimnej wody.

§ 18

Koszty centralnego ogrzewania i dostaw ciepłej i zimnej wody rozliczane są w podziale na nieruchomości wchodzące w skład poszczególnych osiedli: Doły i Marysińska w tym Inflancka i Berlińskiego, a następnie rozliczane na nieruchomości.

§ 19

Koszt centralnego ogrzewania i ciepłej wody rozlicza się wg wskazań aparatury pomiarowej węzłów cieplnych.

§ 20

Za powierzchnię ogrzewaną centralnym ogrzewaniem uważa się powierzchnię użytkową lokali posiadających grzejniki c.o. oraz wchodzących w skład lokali mieszkalnych lub użytkowych pomieszczeń ogrzewanych ciepłem pośrednim z pomieszczeń sąsiadujących. Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie: balkonów, logii, tarasów, klatek schodowych, piwnic, strychów, pralni i suszarni domowych, pomieszczeń na wózki dziecięce i.t.p.

§ 21

Za powierzchnię objętą dostawami ciepłej wody uważa się powierzchnię użytkową lokalu, w którym jest przynajmniej jedno ujęcie ciepłej wody dostarczanej centralnie.

§ 22

1. Wysokość opłat za dostawę ciepłej i zimnej wody może ulec zmianie w następujących przypadkach:
 - wprowadzenia nowej ceny przez dostawcę
 - zmiany liczby osób zamieszkających oraz przebywających w sposób stały w danym lokalu
 - ilości zużytej wody.
1. Wnoszone opłaty z tytułu dostawy ciepłej i zimnej wody od lokali mieszkalnych będą ustalane od liczby osób zamieszkających w lokalu oraz innych osób przebywających w sposób stały w lokalu bądź na podstawie odczytów wodomierzy.

IV.2 Rozliczanie kosztów eksploatacji dźwigów.

§ 23

1. Koszty eksploatacji dźwigów ewidencjonowane są odrębnie dla każdej nieruchomości, która takie koszty generuje.
2. Koszty eksploatacji dźwigów obejmują :
 - koszty napraw bieżących
 - koszty konserwacji
 - koszty dozoru technicznego
 - koszty abonamentu telefonicznego dźwigu wyposażonego w telefon
 - koszty energii elektrycznej.
3. Podstawą ustalenia kosztów eksploatacji jest ilość dźwigów w danym budynku i przewidywane koszty eksploatacji wymienione w ust. 2.
4. Na pokrycie kosztów eksploatacji dźwigów użytkownicy lokali mieszkalnych położonych powyżej parteru wnoszą opłaty w wysokości ustalonej na podstawie liczby osób zamieszkujących w danym lokalu , a w lokalach na pierwszym piętrze 50 % wyliczonych opłat
5. Za lokale obsługiwane przez dźwigi osobowe , uważa się lokale położone powyżej parteru, względnie jeżeli dźwig usytuowany jest wyżej , od następnej kondygnacji użytkowania dźwigów. Powierzchnię lokali położonych na pierwszym piętrze zalicza się w 50 % , powyżej w 100 %.
6. Nadwyżka wpływów z tytułu eksploatacji dźwigów z danej nieruchomości zwiększa fundusz remontowy danej nieruchomości w części dotyczącej remontów kapitalnych dźwigów w następnym roku obrachunkowym.

IV.3 Rozliczenie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi

§ 24

1. Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują:
 - 1) koszty wywozu komunalnych odpadów posegregowanych;
 - 2) koszty wywozu odpadów wielkogabarytowych;
 - 3) koszty zakupu i eksploatacji pojemników na odpady.
2. Opłaty uiszczane przez Spółdzielnię na rzecz Gminy Miasto Łódź za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomościach, na których częściowo nie zamieszkują mieszkańcy (lokalne użytkowe wbudowane w budynkach mieszkalnych) Spółdzielnia ustala na zasadach wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Łodzi.

Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 ustalane są przez służby Spółdzielni na podstawie faktycznie poniesionych kosztów.

3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są opłatami niezależnymi od Spółdzielni. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ewidencjonuje się i rozlicza odrębnie dla każdej nieruchomości na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz ustala się oddzielnie:
 - dla lokali mieszkalnych – na jeden lokal,
 - dla lokali użytkowych wbudowanych w nieruchomościach mieszkalnych – w oparciu o liczbę pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.
4. Na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi osoby, którym przysługują prawa do lokali uiszczają zaliczki w ramach bieżących opłat, płatne z góry zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni.
5. Dla lokalu mieszkalnego wyposażonego w wodomierz ustala się miesięczną zaliczkę na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości stanowiącej iloczyn średniomiesięcznego zużycia wody (wyliczony w oparciu o rozliczenie zużycia wody za rok poprzedni) p i jednostkowej stawki opłaty za 1 m³ wody przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi.
6. Dla lokalu mieszkalnego nieopomiarowanego, w którym brak jest możliwości ustalenia średniomiesięcznego zużycia wody na podstawie wskazań wodomierzy indywidualnych, ustala się je na zasadach obowiązujących w Spółdzielni wynikających z Regulaminu rozliczenia kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska”.
7. Opłaty wnoszone za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają rozliczeniu z mieszkańcami w podziale na poszczególne budynki w oparciu o faktyczne zużycie wody na koniec każdego roku rozliczeniowego, w terminie 90 dni. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy okres rozliczeniowy obejmuje drugie półrocze 2021 r. i rozpoczyna się od 1 lipca 2021 r.
8. Zmiana wysokości zaliczki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali mieszkalnych następuje po okresach rozliczeniowych, obowiązujących w Spółdzielni dla rozliczenia kosztów zużycia wody, na koniec których dokonywane są odczyty wodomierzy indywidualnych lub w przypadku zmiany jednostkowej stawki opłaty obowiązującej na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.
9. Różnica pomiędzy poniesionymi w danym budynku opłatami wynikającymi z deklaracji składanych przez Spółdzielnię za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w części dotyczącej lokali mieszkalnych, a faktycznymi kosztami tej gospodarki wynikającymi z rozliczenia zużycia indywidualnego wody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku w roku następnym obciąża koszty lub zwiększy przychody eksploatacji tej nieruchomości, do której należy budynek.
10. Różnica pomiędzy opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi poniesionymi w nieruchomości mieszkalnej, w której wbudowane są lokale użytkowe, wynikającymi z deklaracji składanej przez Spółdzielnię w części dotyczącej lokali użytkowych, a wniesionymi przez najemców opłatami będzie zewidencjonowana w koszty lub przychody eksploatacji lokali użytkowych. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są rozliczane z najemcami lokali użytkowych.

IV.4 Rozliczanie podatku od nieruchomości części wspólnych.

§ 25

1. Opłacany przez Spółdzielnię podatek od nieruchomości jest ewidencjonowany odrębnie dla każdej nieruchomości.
2. Koszty podatku od nieruchomości za części wspólne nieruchomości rozliczane są poszczególnych użytkowników lokali proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali bez względu na wyodrębnienie lokalu.
3. Jednostką rozliczeniową podatku od nieruchomości jest m² powierzchni użytkowej lokalu.
4. Okresem rozliczeniowym kosztów podatku od nieruchomości jest rok kalendarzowy.

IV.5 Rozliczenie kosztów odpisu na fundusz remontowy

§ 26

1. Odpisy na fundusz remontowy nalicza się na: lokale mieszkalne i użytkowe znajdujące się w budynkach mieszkalnych w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą w przeliczeniu na 1 m² powierzchni użytkowej.
2. Lokale użytkowe w budynkach wolnostojących / cała powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej/ amortyzuje się zgodnie ze stawkami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 27

1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
2. Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli lokali i osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie będących członkami Spółdzielni a także osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego.
3. Wysokość odpisów na fundusz remontowy zatwierdzona jest uchwałą Rady Nadzorczej i wynika i wynika z kalkulacji wchodzących w jej skład kosztów w przeliczeniu na 1 m² powierzchni lokalu.

§ 28

1. Rozliczenie funduszu remontowego w podziale na nieruchomości odbywa się w 5 letnich okresach rozliczeniowych, począwszy od 01 stycznia 2008r.
2. Pięcioletni okres, o którym mowa w ust. 1 podlega skróceniu w przypadku powstania wspólnoty mieszkaniowej danej nieruchomości.
3. Z chwilą powstania wspólnoty mieszkaniowej – osoby posiadające tytuł prawny do lokalu tej nieruchomości zobowiązane są do bezzwłocznego dokonania dopłaty do pełnej wysokości kosztów poniesionych na remonty w tej nieruchomości.
4. Pięcioletni okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1 nie zwalnia Spółdzielni z prowadzenia corocznej ewidencji naliczeń na fundusz remontowy i kosztów poniesionych z tego funduszu z podziałem na nieruchomości.

V. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

§ 29

1. W ramach pobieranych opłat za używanie lokali, Spółdzielnia zobowiązana jest zapewnić w zakresie eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych – utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym i estetycznym, sprawne funkcjonowanie wszelkich instalacji i urządzeń w budynkach oraz ich otoczeniu, a także sprawną obsługę administracyjną.
2. Do obowiązków Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali należy :
 - a/ w zakresie centralnego ogrzewania – utrzymanie normatywnej temperatury wewnątrz lokali w sezonie grzewczym
 - b/ w zakresie dostaw ciepłej wody – możliwość stałego korzystania z ciepłej wody o właściwych parametrach
 - c/ w zakresie eksploatacji dźwigów – stałe funkcjonowanie dźwigów.

§ 30

Niedogrzanie lokalu lub brak ciepłej wody użytkownik powinien zgłosić w dniu jego stwierdzenia. Spółdzielnia ma obowiązek sprawdzenia powyższego faktu w dniu zgłoszenia lub najpóźniej w dniu następnym. Sprawdzenie winno odbyć się w obecności użytkownika lokalu. Za niedogrzanie lokalu lub brak ciepłej wody przysługują upusty cenowe.

§ 31

1. Użytkowników lokali korzystających z dźwigów zwalnia się z opłat w części dotyczącej eksploatacji dźwigów za każdy dzień unieruchomienia dźwigu w stosunku proporcjonalnym do opłaty miesięcznej.
2. Bonifikatę dla użytkowników dźwigów osobowych stosuje się , jeżeli dźwig jest nieczynny nieprzerwanie powyżej 24 godzin.
3. Podstawą do stwierdzenia czasu unieruchomienia dźwigu jest wpis w książce zgłoszeń awarii prowadzonej przez służby techniczne Spółdzielni.
4. Bonifikat nie stosuje się , jeżeli w budynku występują dwa dźwigi , z których tylko jeden był nieczynny , względnie występuje większa ilość dźwigów , z których korzystanie umożliwiające jest poprzez przejście na wyższych kondygnacjach.

§ 32

Opłaty za używanie lokalu wnoszone są w okresach miesięcznych z góry w terminie do dnia 15 każdego miesiąca. Członkowie Spółdzielni wnoszą opłaty za pośrednictwem PKO. Koszty prowizji pobieranej przez PKO ponosi Spółdzielnia.

VI. PODZIAŁ NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI NA OBCIĄŻAJĄCE SPÓŁDZIELNIĘ ORAZ UŻYTKOWNIKÓW LOKALI.

§ 33

1. Naprawami w rozumieniu niniejszego regulaminu są roboty konserwacyjne oraz naprawy bieżące obiektów budowlanych.
2. Do obowiązków Spółdzielni w zakresie napraw lokali należą naprawy :
 - głównych przewodów instalacji kanalizacyjnej tj piony kanalizacyjne wraz z trójnikiem
 - instalacji wodnej włącznie z zaworami odcinającymi na pionach
 - instalacji centralnego ogrzewania
 - instalacji gazowej od kurka głównego do zaworu odcinającego z wyłączeniem gazomierza mieszkaniowego
 - instalacji elektrycznej do licznika poboru energii
 - naprawy wewnątrz lokali polegające na usunięciu zniszczeń powstałych z winy Spółdzielni , z przyczyn niezależnych od użytkownika.
3. Naprawy instalacji , o których mowa w ust. 2 dotyczą standardowego wyposażenia lokalu.
4. Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczone w regulaminie do obowiązków Spółdzielni obciążają użytkowników lokali.
5. Wszelkie uszkodzenia wewnątrz lokalu powstałe z winy użytkownika lokalu lub jego domowników obciążają te osoby.

VII. ROZLICZENIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI Z UŻYTKOWNIKAMI ZWALNIAJĄCYMI LOKALE MIESZKALNE

§ 34

1. W przypadku zwrotu lokalu i postawienia go do dyspozycji Spółdzielni , wartość lokalu zostaje oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.
2. Osobie uprawnionej Spółdzielnia zwraca wartość rynkową uzyskaną w przetargu po potrąceniu m. innymi:
 - a/ zaległych opłat wraz z odsetkami naliczonymi do dnia zbycia lokalu,
 - b/ poniesionych przez Spółdzielnię kosztów na opróżnienie lokalu , dezynfekcję, dezynsekcję,
 - c/ kosztów ogłoszenia w prasie o przetargu,
 - d/ kosztów sporządzenia operatu szacunkowego,
 - e/ kosztów organizacji przetargu zgodnie z uchwałą Zarządu Spółdzielni,
 - f/ kosztów podłączenia energii elektrycznej i gazu.

3. Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej kwotę uzyskaną w przetargu po potrąceniu kwot, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

W przypadku braku obiektywnych możliwości wprowadzenia określonych w regulaminie zasad, stosuje się sposób ewidencjonowania i rozliczania kosztów GZM zgodny z decyzjami organów Spółdzielni.

§ 36

W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia statutu i powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

§ 37

1. Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni uchwałą nr 3 /R/11 z dnia 22.02.2011 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Zmiany do Regulaminu zostały uchwalone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni uchwałą nr 20/R/2013 z dnia 18.06.2013 r., uchwałą nr 21/R/2013 z dnia 20.06.2013 r. i obowiązują od dnia 20.06.2013 r.

Za zgodność:

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ RADY NADZORCZEJ

Helena Rajpold

Kamil Oberbek

RADCA PRAWNY

Maciej Czerw

Uchwała Nr 24 /R/21
Rady Nadzorczej SM „Doły-Marysińska” w Łodzi
z dnia 29.06.2021 r.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 49 ust. 1 pkt. 14 statutu Spółdzielni

postanowiła

1. uchwalić Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” w Łodzi w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały,
2. uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia,
3. traci moc Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” w Łodzi wprowadzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/R/11 z dnia 22.02.2011 r. wraz ze zmianami uchwalonymi przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 20/R/2013 z dnia 18.06.2013 r.

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ RADY NADZORCZEJ

Helena Rajpold

Kamil Oberbek

RADCA PRAWNY

Maciej Czerw

